

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2268/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สุพัฒน์ แซ่เต๋

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

พ.ร.บ. ระเบียบการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 มาตรา
ประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2522 มาตรา 66

เฮโรอีนของกลางอยู่ในกระเป๋าเดินทางของจำเลย จำเลยเตรียม จะนำออกไป
นอกราชอาณาจักรไทยพร้อมกับจำเลย โดยจำเลยมีหนังสือเดินทางและตั๋วโดยสาร
เครื่องบินพร้อมที่จะเดินทางโดยมีกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนของกลางไปด้วยเช่นนี้ จำเลย
จึงเป็นผู้ครอบครองเฮโรอีนของกลางอันถือได้ว่าเป็นตัวการในการกระทำความผิด
ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย หากเป็นเพียงผู้สนับสนุนไม่.

เฮโรอีนของกลางที่จำเลยมีไว้ในครอบครองมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์
1,297 กรัม ซึ่งตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง
บัญญัติ ว่าการผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ยี่สิบกรัมขึ้นไป ให้ถือว่าผลิต นำเข้า ส่ง
ออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยจะเถียงว่าไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายหา
ได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอินไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งเป็นเกลือของเฮโรอิน อันเป็น ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 จำนวน 20 ซองมีน้ำหนักรวม 1,401 กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 1,297 กรัมไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และ จำเลยได้ส่งเฮโรอินดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรไทยไปเพื่อจำหน่าย แต่กระทำไป ไม่ตลอด เพราะเจ้าพนักงานตรวจพบการกระทำผิดของจำเลยและจับกุมจำเลยได้ เสียก่อนขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยา เสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 1(1)ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ระบุเฮโรอิน และซองแผ่นเสียงที่ใช้ซุกซ่อนเฮโรอินของกลาง คืบหนังสือเดินทางตัวเครื่องบิน บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน และป้ายผูกติดกระเป๋าของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 65 วรรคสองประกอบด้วยประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 80 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลาย บท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนัก ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

ประกอบมาตรา 52(2)คงจำคุกตลอดชีวิต ริบเฮโรอินและซองแผ่นเสียงที่ใช้ซุกซ่อน
เฮโรอินของกลาง นอกนั้นคืนเจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่าจำเลยไม่มีเจตนาที่จะ
กระทำความผิด เหตุที่ของกลางมาอยู่ในความครอบครองของจำเลยก็เนื่องมาจาก
จำเลยได้รับจ้างจากเพื่อนชาวฮ่องกงคนหนึ่งให้นำแผ่นเสียงไปส่งที่ประเทศสิงคโปร์
ในราคาค่าจ้างห้าหมื่นบาท จำเลยเห็นว่าเป็นรายได้ดีและก็ไม่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
จึงได้รับจ้างดังกล่าว ครั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบของกลางในซองแผ่น
เสียงดังกล่าว จำเลยจึงทราบว่าถูกหลอกให้กระทำความผิดนั้นเห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวของ
จำเลยเลื่อนลอยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน ปรากฏว่านายสุรัชย์ กลับ
ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ศุลการักษ์ 3กรมศุลกากร จับกุมจำเลยได้พร้อมเฮโรอินของกลาง
บรรจุอยู่ภายในซองแผ่นเสียงซึ่งทำช่องลับไว้เป็นพิเศษและแผ่นเสียงดังกล่าวบรรจุ
อยู่ในกระเป๋าเดินทางของจำเลย ชั้นจับกุม ชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาจำเลยให้การ
รับสารภาพ นายสุรัชย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ ไม่เคยมีสาเหตุกับ
จำเลย ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะกลั่นแกล้งปรักปรำจำเลย คดีฟังได้โดยปราศจากข้อ
สงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริง ฎีกาจำเลยข้อนี้ ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า มีผู้จ้างวานใช้ให้จำเลยนำเฮโรอินของกลางไปส่งต่อ
เท่านั้น จำเลยจึงเป็นเพียงผู้สนับสนุน ไม่ใช่เป็นตัวการในการกระทำความผิดฐานมี
เฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้น เห็นว่าเฮโรอินของกลางอยู่ในกระเป๋าเดินทาง

ทางของจำเลยจำเลยเตรียมจะนำออกไปนอกราชอาณาจักรไทยพร้อมกับจำเลย โดยจำเลยมีหนังสือเดินทางและตั๋วโดยสารเครื่องบินพร้อมที่จะเดินทางโดยมีกระเป๋ابรรจุเฮโรอีนของกลางไปด้วยเช่นนี้ จำเลยจึงเป็นผู้ครอบครองเฮโรอีนของกลางอันถือได้ว่า เป็นตัวการในการกระทำความผิดแล้วหาใช่เป็นเพียงผู้สนับสนุนดังที่จำเลยฎีกาไม่ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 66 นั้น เป็นการไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ศาลฎีกาเห็นว่าเฮโรอีนของกลางที่จำเลยมีไว้ในครอบครองมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 1,297 กรัมซึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสองบัญญัติว่า การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ยี่สิบกรัมขึ้นไป ให้ถือว่าผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ดังนี้ จำเลยจะเถียงว่าไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายหาได้ไม่..."

พิพากษายืน

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น